

1029930-29.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Thais Migliorança Munhoz Poeta

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o banco réu imediatamente após o roubo de seu aparelho celular, conforme fl. 17.

Por fim, assevere-se que eventual descumprimento da tutela de urgência pela requerida deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

A lide comporta o julgamento antecipado do feito, nos moldes preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez não ser necessária a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara do Juizado Especial Cível

R. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13089-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1029930-29.2022.8.26.0114

Classe – Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Thaís Helena Bassi

Requerido:

Banco Original S.a

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Migliorança Munhoz Poeta

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada que THAÍS HELENA BASSI move em face de BANCO ORIGINAL S/A, alegando, em suma, que, em junho de 2022, foi vítima de assalto, em que o agente delituoso subtraiu seu aparelho celular. Aduziu que entrou em contato com a empresa requerida de forma imediata, para notificar os fatos, mas que não obteve êxito, pois, minutos depois de comunicar o delito, o criminoso conseguiu movimentar R\$ 25.952,67 de sua conta bancária. Por fim, alegou que a instituição financeira ré, de maneira unilateral, procedeu com o encerramento injustificado de sua conta bancária. Requereu, então: i) a declaração de nulidade do empréstimo de nº 50207283; e ii) a condenação do banco ao pagamento de R\$ 20.000,00, a título de danos morais.

De início, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois a parte autora demonstrou que entrou em contato com o banco réu imediatamente após o roubo de seu aparelho celular, conforme fl. 17.

Por fim, assevere-se que eventual descumprimento da tutela de urgência pela

requerida deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

A lide comporta o julgamento antecipado do feito, nos moldes preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez não ser necessária a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, dado que o feito se encontra suficientemente instruído.

No mérito, os pedidos são PROCEDENTES.

De início, cabe salientar a aplicação, ao presente caso, do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de típica relação de consumo. Assim, entre outros institutos jurídicos previstos naquele diploma, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, restrita, entretanto, às questões fáticas, ligadas diretamente ao contrato firmado, em que o consumidor se mostre como parte hipossuficiente, ou seja, em que esteja inviabilizado de produzir prova do alegado.

O Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que o ato ilícito a ensejar responsabilidade civil subjetiva deve ser composto por quatro requisitos: conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexa causal e culpa lato sensu (dolo ou culpa strictu sensu).

Insta considerar, portanto, que para que haja a configuração de um dano indenizável, mister o preenchimento de quatro requisitos: a existência de uma ação ou omissão por parte do agente causador; um dano, ou seja, um prejuízo resultante da ação ou omissão; o nexa de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido; e a existência de culpa lato sensu, a depender de quem seja o agente causador.

Em sendo pessoa jurídica de direito privado, fornecedora de serviços, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza, nos termos do artigo 14, a existência de responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa lato sensu do agente causador.

Estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Ato contínuo, "(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

No caso em apreço, de acordo com a documentação amealhada ao caderno processual, conclui-se que restou incontroverso o roubo operado contra a autora. A controvérsia cinge-se, portanto, na existência de responsabilidade civil do banco réu diante desse evento.

Sobre o assunto, reputo que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, o ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da petição inicial é atribuído ao réu. No entanto, a requerida fundamenta toda a sua contestação no mérito de que a autora somente informou acerca do assalto um dia após à confirmação das transações bancárias efetuadas pelo terceiro estranho à lide, o que não merece respaldo.

Note-se que, conforme amealhado às fls. 17 e 254, a demandante comunicou o banco réu às 08:58 do dia 09/06, permanecendo cerca de 16 minutos junto ao atendente bancário. E que, durante a chamada, o criminoso conseguiu efetuar, no período de 09:09 até 09:13, um empréstimo consignado e cinco transferências para contas de terceiros, totalizando uma subtração de R\$ 25.952,67.

Assim, não assiste muita sorte à instituição financeira ré em comprovar a culpa exclusiva do consumidor diante da negligência, pois, ao passo que confirma que ocorreu um "comportamento agressivo em transferências de valores altos" (fl. 122), em nada comprovou que procedeu com todas as diretrizes de segurança em seu sistema interno.

Nessa esteira, não resta outra conclusão a se chegar a não ser o erro cabal da empresa requerida em, além de não ter bloqueado a conta bancária da autora, permitir que as transações bancárias fraudulentas se efetuassem.

Assim, qualquer erro de anotação, baixa ou cobrança por parte da empresa não pode ser imputado à parte requerente. O mínimo que se pode esperar das prestadoras de serviços é que mantenham cadastros atualizados, organizados e adequados dos

créditos que possuem junto aos seus clientes. Por óbvio que se trata de matéria atinente exclusivamente a seu negócio.

E se a empresa mantém seus cadastros desorganizados, tal atitude passa a englobar os riscos de seu negócio. Nesse passo, urge constatar que não pode a empresa receber os bônus de sua atividade e intentar socializar os riscos. Devendo cada fornecedor de serviços arcar com os riscos inerentes ao seu negócio, seria, não apenas, uma afronta a um determinado consumidor, mas sim à própria justiça social, a conduta da empresa requerente de repassar os custos de seus erros aos clientes. Sob essa perspectiva, consigno que restou tranquilamente comprovada a existência de responsabilidade civil por parte da empresa ré: por sua ação (manter cadastro desorganizado, dando procedente às operações fraudulentas), a requerente experimentou um dano (subtração de seu dinheiro por falha na prestação de serviços da ré, bem como cancelamento unilateral e injustificado da conta bancária da autora).

Não havendo nos autos a mínima demonstração da regularidade das transações realizadas, ônus este que competia à parte requerida, nos moldes do artigo 373, inciso II, do diploma processual, a declaração de nulidade do empréstimo consignado é medida que se impõe.

No mais, fato que é empresa requerida não só foi incapaz de eficazmente solucionar o problema da parte demandante, como procedeu a cobranças indevidas. O modo como a empresa conduziu a celeuma ocorrida denota, de modo cristalino, o descaso da parte requerida para com o problema enfrentado pela parte autora, fato que o obrigou a acionar o Poder Judiciário.

E o descaso das empresas fornecedoras de serviços e produtos também gera mais do que meros aborrecimentos aos consumidores, vez que, no momento da aquisição ou contratação do serviço são tratados com o respeito que merecem. Uma vez finalizada a compra ou a contratação as empresas deixam de guardar a boa-fé e o respeito que devem aos seus consumidores, quando esses postulam pelas soluções dos problemas que eventualmente enfrentam. Tal fato é inadmissível e faz que o consumidor enfrente um verdadeiro calvário para ver problemas, por vezes absolutamente básicos, serem solucionados, tendo que, na imensa maioria das vezes, de socorrer ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, a condenação em danos morais também é medida impositiva e serve, inclusive, para reeducar a empresa requerida no trato para com os adquirentes de seus produtos e serviços.

Para a fixação dos danos morais duas funções hão de ser consideradas: a função compensatória, em que se analisam o grau de sofrimento e a condição social da vítima; e a função punitiva, em que se analisa o grau de culpa do ofensor.

Nestes termos, para o fim de compensar a vítima, como forma de atenuar o sofrimento experimentado, e com o fito de inibir a parte ré de reincidir na prática de tais atos, como os aqui retratados, reputo conveniente e adequada a indenização moral no valor de R\$ 10.000,00.

Por derradeiro, o pedido de litigância de má-fé também merece acolhimento.

Destarte, cumpre lembrar que todo o imbróglgio da inicial foi informado ao banco réu minutos antes das operações realizadas pelos criminosos. Assim, a atitude da parte requerida evidencia a má-fé empregada nesses autos, por ter procedido de modo temerário ao alterar a verdade dos fatos com o fim de alcançar objetivo ilícito, movimentando o Poder Judiciário para tanto. E assim agindo infringiu os artigos 79 e 80, incisos I, II, III e V do NCPC, sendo de rigor sua condenação em litigância de má-fé, o que faço de ofício com fundamento no artigo 81 do Código de Rito. Sendo notória a má-fé, a condenação atingirá o patamar máximo de 10% do valor da causa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo de nº 50207283, confirmando-se a tutela deferida em fls. 33/34;

CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R\$ 10.000,00, a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da prolação da sentença;

CONDENAR o banco réu em litigância de má-fé, no importe de R\$ 4.595,26, além das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ficando estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma dos artigos 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e 55 da Lei n. 9.099/95.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição de Recurso Inominado, o valor do preparo deverá ser calculado de acordo com as informações disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, no item 12 (<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>), com recolhimento pela guia DARE, somado às despesas previstas no Comunicado CG 1530/2021, que deverão ser recolhidas pela guia FDT. Assim, o valor do recolhimento corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa atualizado, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença e atualizado, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido, ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de sentença condenatória; observado o recolhimento mínimo de 5 UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, ressaltando-se a INEXISTÊNCIA de intimação ou prazo para complementação do valor do preparo, nos termos do art. 41, § 1º da Lei 9099/95. Ademais, deverá ser computado o valor de cada UFESP vigente no ano do recolhimento, sendo, para o exercício de 2022, o valor da UFESP de R\$ 31,97. Eventual requerimento pelo benefício da justiça gratuita fica prejudicado nesta fase processual, pois o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54). O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias a contar desta data (art. 42 da Lei 9.099/95), observando-se o valor mínimo de recolhimento referente ao preparo. A alteração no endereço deve ser comunicada imediatamente ao Juízo, sob pena de reputarem-se eficazes as intimações feitas ao local anteriormente indicado nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95. Se não houver cumprimento espontâneo da condenação, o credor deverá apresentar demonstrativo atualizado de seu crédito e peticionar para o início do cumprimento da sentença na forma de incidente deste processo.

Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Campinas, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA